

1505817-97.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Bruno Paiva Garcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... e da materialidade do crime de tráfico de drogas. O Instituto de Criminalística atestou a natureza da substância entorpecente encontrada pelos policiais. Os policiais militares confirmaram que flagraram o acusado transportando a droga descrita na denúncia e, no barraco de onde ele saiu, encontraram balanças e apetrechos para o tráfico. O próprio acusado confessou o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone:

11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail: Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1505817-97.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2066168/2022 - 16º D.P. VILA

CLEMENTINO, 23499480 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 1709/22/216 - 16º D.P. VILA

CLEMENTINO, 2066168 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUA HANON MONTENEGRO BRITOLA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

1. INÍCIO: A audiência de instrução, debates e julgamento foi realizada em 23 de maio de 2022, no horário previamente estipulado, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, dr. BRUNO PAIVA GARCIA.

O ato ocorreu em AMBIENTE VIRTUAL, com a utilização do programa MICROSOFT TEAMS, e neste termo estão registradas as principais ocorrências, sendo indispensável a consulta à mídia que acompanha o termo de audiência.

2. CHAMADA DAS PARTES: feita a chamada das partes, constatou-se o seguinte:

A. Ministério Público: dr.(a) MARCOS GRELLA VIEIRA

B. Defesa: dr. DIEGO ARMANDO MOURA PRAZERES - OAB 312610/SP

C. Acusado(a): KAUH HANON MONTENEGRO BRITOLA

3. DELIBERAÇÕES PRELIMINARES: Não foi apresentado nenhum requerimento.

4. OCORRÊNCIAS: Foram inquiridas as testemunhas LUCAS COLOMBO SIMÃO e RAFAEL FARIA BARBIERI. As partes desistiram das testemunhas ausentes ou não localizadas. Na sequência o acusado foi interrogado. Nenhum requerimento foi apresentado com fundamento no disposto no art. 402, do CPP. Declarou-se encerrada a instrução e o Ministério Público e a defesa apresentaram debates orais, que foram registrados em sistema audiovisual. O mm. juiz proferiu sentença oralmente, nos seguintes termos:

VISTOS. O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou KAUÁ HANON MONTENEGRO BRITOLA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Recebida a denúncia, o acusado foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação. Seguiu-se a instrução probatória com a inquirição de testemunhas e interrogatório do acusado. Por ocasião dos debates, o Ministério Público sustentou a procedência da denúncia com a fixação da pena no mínimo legal, imposição de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A defesa requereu a absolvição e, de forma subsidiária, a aplicação da pena no mínimo legal e a aplicação do disposto no artigo 33, § 4º, da lei 11343/06, além e fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. É o relatório. DECIDO. A pretensão punitiva é integralmente procedente. Encerrada a instrução, existe prova segura da autoria e da materialidade do crime de tráfico de drogas. O Instituto de Criminalística atestou a natureza da substância entorpecente encontrada pelos policiais. Os policiais militares confirmaram que flagraram o acusado transportando a droga descrita na denúncia e, no barraco de onde ele saiu, encontraram balanças e apetrechos para o tráfico. O próprio acusado confessou o tráfico de drogas. Não há dúvida alguma, dessa forma, da procedência da denúncia. Passo, portanto, à fixação da pena. 1. Não se vislumbra necessidade de majoração em razão da personalidade do agente, dos motivos do crime ou da quantidade de droga apreendida. Fixo, portanto, a pena-base no mínimo legal. 2. Não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes que se ajustem à hipótese dos autos. 3. O acusado é primário, tem bons antecedentes e não há indícios de participação em organização criminosa. Assim, em vista do disposto no artigo 33, § 4º, da lei de drogas, diminuo a pena em 2/3, de sorte a alcançar, definitivamente, 01 ano e 08 meses de reclusão. O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto - o acusado é primário, tem bons antecedentes, não cometeu delito violento e a quantidade de pena imposta permite a fixação desse regime. Tampouco há impedimento para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Utilizando-me dos mesmos critérios acima expostos, fixo a pena de multa em 166 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, à míngua de qualquer elemento de prova a respeito da situação econômica do acusado. ASSIM SENDO, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de CONDENAR KAUÁ HANON MONTENEGRO BRITOLA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento do valor correspondente a 166 dias-multa, fixados no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da lei n. 11343/06, sendo substituída a pena privativa de liberdade duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por período idêntico ao da pena privativa de liberdade, e mais prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo. O acusado poderá recorrer em liberdade. Decreto a perda do dinheiro apreendido em favor do FUNAD. Autorizo a destruição da droga e dos apetrechos apreendidos pela polícia. O Ministério Público, o acusado e a defesa afirmaram desejo de NÃO RECORRER.

5. DELIBERAÇÕES FINAIS:

Em vista da ausência de recurso, o TRÂNSITO EM JULGADO da sentença ocorreu nesta data (23 de maio de 2022).

Determinou-se a expedição de GUIA DE RECOLHIMENTO e o pagamento da taxa judiciária, pelo(s) acusado(s), no valor de 100 UFESPs.

Nada mais havendo no momento, lavrou-se este termo de audiência, por mim, Alessandra Cintia Almeida Santos, Escrevente Técnico Judiciário, digitada e conferida, adiante assinada digitalmente apenas pelo MM. Juiz, dr. BRUNO PAIVA GARCIA, sendo dispensada a assinatura dos demais presentes.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedi aos necessários assentamentos referentes à r.

sentença, no sistema da SAJ/PG5. São Paulo, 23 de maio de 2022. Eu, Alessandra, escrevente, digitei.